

1001767-75.2022.8.26.0296

Classe: Habeas Corpus Criminal

Assunto: Habeas Corpus - Preventivo

Magistrado: Ana Paula Colabono Arias

Comarca: Jaguariúna

Foro: Foro de Jaguariúna

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... de Registro: 13/06/2022)

Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Trancamento do inquérito policial.

Impossibilidade. Medida excepcional voltada às hipóteses de flagrante atipicidade da conduta, existência de causa extintiva da punibilidade ou inexistência de justa causa, o que não se verifica "in casu". Inviável a análise de provas na estreita via do "habeas corpus". Inexistência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaguariúna

Foro de Jaguariúna

2ª Vara

Rua Santo Antonio de Posse, 259, Jaguariuna-SP - cep 13911-016

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001767-75.2022.8.26.0296 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001767-75.2022.8.26.0296

Classe - Assunto:

Habeas Corpus Criminal - Habeas Corpus - Preventivo

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia - Número Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia

Impetrante:

Eliana dos Santos e outro

Impetrado e Paciente (Passivo):

Delegado de Polícia Antônio Aparecido de Souza e outros

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Paula Colabono Arias

Vistos.

Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado por ELIANA DOS SANTOS E OUTRO contra ato do DELEGADO DE POLÍCIA DE JAGUARIÚNA em favor dos pacientes RITA DE CÁSSIA ALDUINO ZAPELLA E OUTROS, buscando o trancamento do inquérito policial, sustentando versar o procedimento investigativo sobre fato atípico, não havendo motivo para continuidade das investigações.

Manifestou-se o representante do Ministério Público pela legalidade da investigação e pela denegação da ordem.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Inicialmente, tratando-se o Habeas Corpus de ação constitucional autônoma, determino o seu apensamento junto ao inquérito em trâmite nesta Vara (autos n. 1500162-37.2022).

Não é caso de concessão da ordem, seja liminar ou no seu mérito, como bem sustentou o órgão ministerial.

Conforme se verifica dos autos principais, busca a zelosa autoridade policial o esclarecimento de suposto delito de falsidade ideológica, crime previsto no artigo 299 do Código Penal, atribuído aos pacientes.

O inquérito policial está em fase de coleta de elementos indiciários, não se podendo concluir no presente momento, que nenhum crime foi cometido.

Oportuno relembrar que somente em casos teratológicos pode o inquérito policial ser trancado pela via judicial.

Nesse sentido, existe copiosa jurisprudência:

Habeas Corpus. Pretendido o trancamento de inquérito policial. Impossibilidade.

Portaria de instauração do IP que descreve minuciosamente os fatos que serão investigados, não deixando dúvidas quanto à existência de motivos legítimos a justificar a persecução penal na fase policial. Ademais, em sede de habeas corpus, apenas deve ser obstado o andamento de inquérito policial se restar demonstrada, de forma indubitável, a ausência de justa causa ou de indícios de autoria e da materialidade do delito, bem como a presença de causa extintiva de punibilidade e, ainda, a atipicidade da conduta, o que não se constata no caso em concreto. HC que não é o meio adequado para buscar a restituição de bens apreendidos. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2075281-59.2022.8.26.0000; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Sebastião - Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/06/2022; Data de Registro: 27/06/2022)

Recurso em Sentido Estrito - Interposição contra denegação de ordem de Habeas Corpus visando trancamento do inquérito policial - Remédio heroico para tal finalidade com aplicação excepcional, somente sendo cabível quando diante de inquestionável e patente hipótese de atipicidade da conduta, de existência de causa extintiva de punibilidade ou de inexistência de justa causa, o que não se verifica na espécie - Indícios de crime que recomendam investigação policial - Decisão mantida - Recurso improvido. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1000272-28.2022.8.26.0156; Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cruzeiro - Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/06/2022; Data de Registro: 01/06/2022)

Habeas Corpus. Furto qualificado e associação criminosa. Pedido de trancamento de inquérito policial. Fato presumivelmente típico. Apuração regular. Constrangimento ilegal. Não ocorrência. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2082993-03.2022.8.26.0000; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pirapozinho - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 13/06/2022; Data de Registro: 13/06/2022)

Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Trancamento do inquérito policial.

Impossibilidade. Medida excepcional voltada às hipóteses de flagrante atipicidade da conduta, existência de causa extintiva da punibilidade ou inexistência de justa causa, o que não se verifica "in casu". Inviável a análise de provas na estreita via do "habeas corpus". Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2102355-88.2022.8.26.0000; Relator (a): Jucimara Esther de Lima Bueno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itararé - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/06/2022; Data de Registro: 08/06/2022)

Destarte, não se verifica qualquer restrição a liberdade dos pacientes no presente momento.

Assim, por ora, prematura qualquer pretensão ao trancamento do inquérito policial, não existindo qualquer ato ilegal e ofensivo ao direito de locomoção dos pacientes. Diante do exposto, DENEGO o presente Habeas Corpus, não concedendo a ordem pretendida pelos impetrantes em favor dos pacientes.

No mais, nos autos principais, aguarde-se o cumprimento das diligências determinadas pelo Delegado de Polícia.

P.I.C.

Jaguariuna, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA